

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6966/2540

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย จุนเกียรติ วงศ์จารุพร ณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177

การที่โจทก์รับชำระหนี้จากจำเลยและ จ. แล้วยอมไถ่ถอนที่ดินจำนองกับปลดภาระแก่ จ. ผู้ค้ำประกันเช่นนี้แม้คำให้การของจำเลยจะไม่มีประเด็นที่จะนำสืบ แต่เมื่อพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาก็ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ ดังนี้เมื่อหนี้ตามคำฟ้องได้ระงับไปแล้ว โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 713,059.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยจากต้นเงิน 472,656.35 บาท อัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์สาขาหลังสวน หนี้ระหว่างโจทก์และจำเลยได้มีการเจรจาทกลงกันโดยโจทก์ลดยอดหนี้ให้จำเลยเหลือเพียง 2,700,000 บาท ซึ่งจำเลยและนายจุงเทียก วงศ์จารุพรณได้ร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2526

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 465,103.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวนดังกล่าวอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยหรือไม่ตามฟ้องระงับไปแล้วหรือไม่ ในปัญหาหนี้ตามฟ้องระงับไปแล้วหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของนายสถาพร สุขเจริญผู้ช่วยผู้จัดการโจทก์ด้านสินเชื่อนายวรพันธ์ ชีรานนท์ อดีตผู้จัดการโจทก์สาขาหลังสวน และนางจารุณี มณีประหวัหน้ำส่วนประนอมหนี้ ฝ่ายประนอมหนี้ต่างจังหวัดโจทก์สำนักงานใหญ่ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 จำเลยกับนางจุงเทียกได้ไถ่ถอนทรัพย์จำนองและขอปลดภาระการเป็นผู้ค้ำประกัน โดยชำระหนี้ให้แก่โจทก์บางส่วนจำนวน 2,700,000 บาทจำเลยยังค้างชำระต้นเงินอยู่ประมาณ 470,000 บาทเศษ หลังจากนั้นจำเลยไม่ชำระให้ จึงเป็นหนี้โจทก์อยู่ตามใบคำนวณหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.8 และบันทึกของหัวหน้าส่วนประนอมหนี้เอกสารหมายเลข ป.จ.4 เห็นว่าเอกสารใบคำนวณหนี้หมายเลข จ.8 เป็นเรื่องนำหนี้ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยค้างชำระในวันที่ 26 มิถุนายน 2532 มาคิดดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเพื่อนำมาฟ้องจำเลยไม่ใช่รายการแสดงความเป็นมาของหนี้ที่จำเลยกู้เบิกเงินเกินบัญชีซึ่งเป็นหนี้โจทก์อยู่ และบันทึกของหัวหน้าส่วนประนอมหนี้เอกสารหมายเลข ป.จ.4 ก็เป็นเพียงความเห็นของนางจารุณี พยานโจทก์ผู้เป็นหัวหน้าส่วนเท่านั้นว่าโจทก์รับประนอมหนี้โดยไถ่ถอนทรัพย์พร้อมปลดภาระแก่ผู้ค้ำประกันจำนวน 2,700,000 บาท หนี้ที่เหลือยังไม่เลิกกัน ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าที่พยานมีความเห็นดังกล่าวอาศัยเอกสารหลักฐาน

อะไร การให้ความเห็นตามที่พนักงานรายงานให้พยานทราบนั้นจะถือว่าจำเลยเป็น
หนี้โจทก์อยู่ตามความเห็นของพยานหาได้ไม่ เมื่อการดัดบัญชีเอกสารหมายเลข ๑.๑ ที่
โจทก์อ้างว่าจำเลยเบิกเงินเกินบัญชีมีรายการหักถอนบัญชีไม่ถึงวันที่ 26 มิถุนายน
2532 ซึ่งตามเอกสารนี้มีใบแจ้งหนี้ระบุไว้ในวันที่ 5 เมษายน 2532 ยอดหนี้เป็นศูนย์
ไม่มียอดหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์อยู่เลยและนายวรพันธ์ก็ได้เบิกความตอบ
คำถามค้านของทนายจำเลยว่า หลังจากจำเลยได้ชำระเงินแล้วไม่มีการเดินสะพัดทาง
บัญชีอีกแต่อย่างใด ฉะนั้น การที่โจทก์รับชำระหนี้จากจำเลยและนายจูงเทียกจำนวน
2,700,000 บาท แล้วยอมไถ่ถอนที่ดินจำนองกับปลดภาระแก่นายจูงเทียกผู้ค้า
ประกันเช่นนี้ แม้คำให้การของจำเลยจะไม่มีประเด็นที่จะนำสืบ แต่พยานหลักฐานที่
โจทก์นำสืบมาก็ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ ข้อเท็จจริงจึงเชื่อว่าหนี้ตามฟ้องได้
ระงับไปแล้ว โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระไม่ได้

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ